صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى رواه أبو داود فاليهودية ملة والنصرانية ملة والمجوسية ملة وعبدة الاوثان ملة وعبدة الشمس ملة وهكذا فلا يرث بعضهم بعضا (فان اتفقت أديانهم ووجدت الاسباب) الرحم والنكاح والولاء (ورث بعضهم بعضا ولو ان أحدهما ذمي والآخر حربي أو) أحدهما (مستأمن والآخر ذمي أو حربي) فاختلاف الدارين ليس بمانع لان العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا اجماع ولا يصح فيهم قياس فيجب العمل بعمومها (ومن حكم بكفره من أهل البدع) المضلة (والمرتد والزنديق وهو المنافق) ولا تقبل توبته ظاهرا وهو ستر الكفر واظهار الايمان (فماله فيء) يصرف مصرف الفيء (لا يورثون) أحدا (ولا يرثون) أحدا (ويرث المجوسي ونحوه) ممن يرى حل نكاح المحارم (بجميع قراباته) اذا اسلم أو حاكمنا وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد في الصحيح عنه (فلو خلف) المجوسي (أمه وهي أخته من أبيه) لكون أبيه تزوج بنته فولدت له هذا الميت وخلف عما (ورثت الثلث بكونها أما و) ورثت (النصف بكونها أختا) والباقي بعد النصف والثلث للعم

* (باب ميراث المطلقة) *

طلاقا رجعيا أو باتنا يتهم فيه بقصد الحرمان (يثبت الارث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي) سواء كان في المرض أو في الصحة قال في المغني بغير خلاف نعلمه وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وذلك لان الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وايلاؤه ويملك امساكها بالرجعة بغير رضاها ولا ولي ولا شهود ولا صداق جديد (ولا يثبت) الارث (في) الطلاق (البائن الا لها) أي للمطلقة من مطلقها (ان اتهم) أي الزوج (بقصد حرمانها) الميراث (بان طلقها في مرض موته المخوف ابتداء) يعني من غير سؤالها (أو سألته) أن يطلقها طلاقا (رجعيا فطلقها) طلاقا (باتنا أو علق في مرضه طلاقها) ثلاثا أو طلاقا تبين به (على ما) أي فعل (لا غنى لها عنه) شرعا كالصلاة المفروضة والزكاة والصوم المفروض قال في الاقناع وليس منه كلام أبويها انتهى أو عقلا كالاكل والنوم (أو أقر) في مرضه (انه طلقها سابقا في حال صحته أو وكل في صحته من يبينها) أي يطلقها طلاقا باتنا (متى شاء فأبانها في مرض موته) أو قذفها في صحته ولاعنها في مرضه أو وطئ زوج عاقل حماته بمرض موته المخوف ولو لم يمت (فترث في الجميع) أي جميع الصور المذكورة (حتى لو انقضت عدتها) قبل موته فانها ترثه (ما لم تتزوج) فان تزوجت زوجا غيره لم ترث من الاول أبانها الثاني أولا (أو ترتد) عن الاسلام ولو أسلمت بعد ان ارتدت (فلو طلق المتهم) بقصد حرمان الميراث (أربعا) كن معه (وانقضت عدتهن) منه (وتزوج أربعا سواهن) ثم مات (ورث) منه (الثمان) وهن الاربع المطلقات والاربع المنكوحات (على السواء) لان المطلقة وارثة بالزوجية فكانت اسوة من سواها (بشرطه) المتقدم (ويثبت له) أي للزوج الميراث من زوجته دونها (ان فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة ان اتهمت) بقصد حرمانها الميراث كما لو أدخلت ذكر ابن زوجها في فرجها أو أبيه وهو نائم أو نحو ذلك لانها أحد الزوجين ولم يسقط فعلها ميراث الآخر كالزوج (والا) أي وان لم تتهم الزوجة بقصد حرمانه الميراث بان دب زوجها فارتضعها